



COPIA

# Città di Squillace

*-Provincia di Catanzaro-*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 144

Del  
30.09.2025

Oggetto: Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e il dott. Gregorio Lombardo.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49  
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in  
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **trenta** del mese di **Settembre**

Alle ore **17.00** Nella sala delle adunanze del suddetto  
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta  
Comunale, nelle persone seguenti:

| N° | Cognome    | Nome      | Carica      | Presente |
|----|------------|-----------|-------------|----------|
| 1  | ZOFREA     | Vincenzo  | Sindaco     | SI*      |
| 2  | CRISTOFARO | Tommaso   | Vicesindaco | SI*      |
| 3  | BERTOLOTTI | Gerardo   | Assessore   | SI*      |
| 4  | CARISTO    | Francesca | Assessore   | NO       |
| 5  | MELLACE    | Nataascia | Assessore   | SI*      |

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara  
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla  
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

\*Presente fisicamente

\*\* Presente in audioconferenza

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** *Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e il dott. Gregorio Lombardo.*

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO**

#### **Premesso:**

*che il dott. Gregorio Lombardo, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Pasquale Barbale e dall'avv. Ilario Sestito, ha proposto, ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, contro il Comune di Squillace, affinché la citata Autorità giudiziaria ingiunga al Comune di Squillace di pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di Euro 4.160,00, a titolo di corrispettivo per l'incarico espletato, relativo al progetto di taglio e stima afferente il Comparto Culturale n. 3 del piano di gestione forestale, per il lotto boschivo in località "Marchesale", oltre interessi, spese e competenze della presente procedura;*

*che la predetta Autorità giudiziaria, a seguito del citato ricorso, ha emesso decreto ingiuntivo n. 1453/2025, con cui ingiunge al Comune di Squillace, di pagare l'importo di Euro 4.160,00, oltre gli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo, oltre le spese del procedimento liquidate in Euro 549,00, di cui Euro 76,00 per spese, euro 473,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sui compensi, c.p.a. e I.V.A. come per legge;*

#### **Rilevato:**

*che, in pendenza del suddetto ricorso, sono intervenuti incontri e contatti conciliativi tra l'Amministrazione e il dott. Gregorio Lombardo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'avv. Pasquale Barbale e dall'avv. Ilario Sestito, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere ogni spettanza al fine di evitare la prosecuzione del giudizio monitorio, il cui esito non si prospetta favorevole per l'Ente;*

#### **Dato atto, infine:**

*che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli articoli 1965 e 1976 del codice civile, con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro;*

*che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;*

**Vista** la deliberazione n. 309/08 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la quale in merito alla tipologia di debiti fuori bilancio, chiarisce, tra l'altro, che: "gli accordi transattivi presuppongono la

*decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte , per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento . Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi". In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal Principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla Finanza e contabilità Enti locali;*

*Visto lo schema di transazione all'uopo predisposto;*

***Verificato** che in merito risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00, dal Responsabile del Settore Amministrativo AA.GG. e dal Responsabile del Settore finanziario ed a tergo riportati;*

*Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

### **PROPONE**

- 1. di approvare, per le causali di cui in narrativa, l'unito atto di transazione tra questo Ente e il dott. Gregorio Lombardo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'avv. Pasquale Barbale e dall'avv. Ilario Sestito, il cui testo si intende qui integralmente riportato formandone parte integrante e sostanziale;*
- 2. di dare atto che il Responsabile del Servizio Contenzioso provvederà a curare l'adozione di tutti i successivi e necessari atti.*

***Il Responsabile del Servizio Contenzioso**  
**Avv. Giuseppina Ferrucci***

### **LA GIUNTA COMUNALE**

*Vista la proposta che precede;*

***Acquisiti** i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;*

***Ritenuto** approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;*

***Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/00;*

*Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;*

***DELIBERA***

*1. di approvare l'unito atto di transazione tra il Comune di Squillace e il dott. Gregorio Lombardo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'avv. Pasquale Barbale e dall'avv. Ilario Sestito, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.*

*Con successiva ed unanime votazione, regolarmente espressa*

***DELIBERA***

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*



## **CITTÀ DI SQUILLACE**

**-Prov. di Catanzaro**

---

### **ATTO DI TRANSAZIONE**

*Con la presente scrittura privata redatta in duplice, da valere, ad ogni effetto di legge,*

**TRA**

*Il Comune di Squillace (Cz) (C. F.: 00182160796; P. Iva: 00182160796), rappresentato dall'avv. Giuseppina Ferrucci, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso dell'Ente - da una parte -*

**E**

*Il dott. Gregorio Lombardo, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Pasquale Barbale e dall'avv. Ilario Sestito - dall'altra parte -*

*di seguito talvolta anche definite cumulativamente "parti"*

### **PREMESSO CHE:**

*il dott. Gregorio Lombardo, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Pasquale Barbale e dall'avv. Ilario Sestito, ha proposto, ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, contro il Comune di Squillace, affinché la citata Autorità giudiziaria ingiunga al Comune di Squillace di pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di Euro 4.160,00, a titolo di corrispettivo per l'incarico espletato, relativo al progetto di taglio e stima afferente il Comparto Culturale n. 3 del piano di gestione forestale, per il lotto boschivo in località "Marchesale", oltre interessi, spese e competenze della presente procedura;*

*la predetta Autorità giudiziaria, a seguito del citato ricorso, ha emesso decreto ingiuntivo n. 1453/2025, con cui ingiunge al Comune di Squillace, di pagare l'importo di Euro 4.160,00, oltre gli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo, oltre le spese del procedimento liquidate in Euro 549,00, di cui Euro 76,00 per spese, euro 473,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sui compensi, c.p.a. e I.V.A. come per legge;*

*Tra le parti sono intervenute trattative di bonario componimento che hanno avuto un positivo esito;*

*tanto premesso, a formare parte integrante e dispositiva del presente atto, tra le parti indicate si conviene e si stipula quanto segue:*

*Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.*

*Art. 2 Il Comune di Squillace, in persona del Sindaco pro-tempore, nel rinunciare alla propria opposizione al decreto ingiuntivo n. 1453/2025, offre a saldo, stralcio e transazione la onnicomprensiva somma di € 4.801,71, di cui 4.160,00 per sorte capitale ed Euro 641,71 per spese legali liquidate in decreto, comprensivi di contributo unificato, rimborso forfettario e CAP 4%, in favore del dott. Gregorio Lombardo, da versare entro e non oltre la data del 30 ottobre 2025;*

*Art. 3 il dott. Gregorio Lombardo, accetta sia la predetta rinuncia all'opposizione a decreto ingiuntivo sia la rinuncia agli interessi moratori liquidati nel decreto ingiuntivo, nel contempo, con l'integrale pagamento della somma di euro 4.801,71, dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 1453/2024, emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro, ai danni del Comune di Squillace, in persona del sindaco pro-tempore la quale, da parte sua, accetta la rinuncia del creditore opposto;*

*Art. 4 : Le parti dichiarano di avere transattivamente definito nel suddetto modo ogni e qualsivoglia diritto, e/o credito, e/o pretesa rivendicata e/o da rivendicare e dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per nessun titolo e/o ragione in relazione al decreto ingiuntivo n. 1453/2025 e ai relativi fatti di causa;*

*Art. 5: Le Parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto, di aver ben compreso tutte le condizioni sopra pattuite e di accettarle integralmente perché così volute, a tutti gli effetti di legge, dichiarando quindi che nella fattispecie de qua non ricorrono i presupposti dell'artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.*

*Squillace , lì*

*Per il Comune di Squillace*

*Per il dott. Gregorio Lombardo*

30/09/2025

IL PRESIDENTE

F.TO

(Vincenzo Zofreo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppina Ferrucci

---

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale  
Avv. Giuseppina Ferrucci